I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, por la que se acepta el desistimiento presentado por «Inver Generación 14, S.L.» y se revocan las resoluciones de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, así como sus prórrogas y extensiones, de la instalación de generación denominada «FV Los Hornillos 2», y su reconocimiento de utilidad pública, en concreto, en los términos municipales de Renedo de Esgueva y Valladolid (Valladolid). Expte.: FV-2434.

1. *Hechos*

1.1. Con fecha 6/11/2019, la entidad Inver Generación 14, S.L., con N.I.F: B71338511y domicilio social en Polígono Industrial Santos Justo y Pasto,r s/n de la localidad de Fustiñana (Navarra), presentó ante este Servicio Territorial solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción de las instalación de producción de energía eléctrica, por tecnología fotovoltaica, denominada «FV Los Hornillos 2», y su reconocimiento de utilidad pública, en concreto, ubicada en los términos municipales de Renedo de Esgueva y Valladolid (Valladolid), así como la evaluación de impacto ambiental.

A esta solicitud se le dio el número de expediente FV-2434 RI-49072.

1.2. Este Servicio Territorial procedió a realizar los trámites solicitados y con fecha 26/08/2021 se emite Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid de Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de construcción y Evaluación de Impacto Ambiental de una instalación de producción de energía eléctrica, por tecnología fotovoltaica denominada «FV Los Hornillos 2», en el término municipal de Renedo de Esgueva (Valladolid), siendo publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid de fecha 9/09/2026 (número 173).

1.3. Con fecha 26/05/2022, se emite Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid de Reconocimiento de Utilidad Pública, en concreto, de una instalación de producción de energía eléctrica, por tecnología fotovoltaica denominada «FV Los Hornillos 2», y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Valladolid y Renedo de Esgueva (Valladolid), siendo publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid de fecha 10/06/2022 (número 110) y en el Boletín Oficial de Castilla y León de fecha 7/06/2022 (número 108).

1.4. Con fecha 20/09/2022, se emite Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, por la que se autoriza la prórroga para la autorización administrativa de construcción de las instalaciones de producción de energía eléctrica, denominadas «FV Los Hornillos 2», en el término municipal de Renedo de Esgueva (Valladolid), a favor de Inver Generación 14, S.L.

1.5. Con fecha 9/01/2024 se emite Resolución por la que se autoriza la segunda prórroga para la autorización administrativa de construcción de las instalaciones de producción de energía eléctrica, denominadas «FV Los Hornillos 2», en el término municipal de Renedo de Esgueva (Valladolid), a favor de Inver Generación 14, S.L.

1.6. Con fecha 12/09/2024 se emite Resolución por la que se otorga extensión del plazo para obtener la autorización administrativa de explotación definitiva de la instalación de producción «FV Los Hornillos 2», en los términos municipales de Renedo de Esgueva y Valladolid (Valladolid), promovida por Inver Generación 14, S.L.

1.7. Con fecha 6/11/2025 la entidad Inver Generación 14, S.L. comunica que, en relación con la tramitación de las licencias y autorizaciones municipales ante el Ayuntamiento de Renedo de Esgueva, necesarias para la construcción de la planta, no ha sido otorgada la autorización de uso excepcional de suelo rústico y que, por tanto, ha sido denegada la licencia urbanística y ambiental, lo que imposibilita la ejecución de las plantas solares.

En vista de lo anterior, este Servicio Territorial requiere que se solicite expresamente el desistimiento de tramitación de la autorización administrativa de explotación de la instalación de producción de energía eléctrica, por tecnología fotovoltaica, denominada «FV Los Hornillos 2», ubicada en los términos municipales de Renedo de Esgueva y Valladolid (Valladolid), que es presentado por Inver Generación 14, S.L. con fecha 4/12/2025.

1.8. Con fecha 13/02/2026 i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. dispone la caducidad y cancelación del Permiso de Acceso y Conexión emitido con fecha 6/11/2020, por la imposibilidad de continuar con el expediente por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia, donde desestiman las licencias correspondientes.

1.9. Con fecha 24/02/2026 Inver Generación 14, S.L. solicita la devolución de la garantía económica constituida para hacer frente a las obligaciones de «LOS HORNILLOS 2», presentada el día 11/06/2018, por imposibilidad de la construcción de la instalación al existir un informe o una resolución de una administración pública que lo impide.

1.10. Con fecha 25/02/2026 este Servicio Territorial ordena la cancelación de la garantía o depósito y su devolución, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 23.6 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre.

2. *Fundamentos de Derecho*

2.1. El apartado 1 del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece la obligación de dictar resolución expresa en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de finalización. Asimismo, se establece que, en los casos de desistimiento de la solicitud, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.

2.2. Conforme al artículo 84 de la Ley 39/2015, pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad.

2.3. En relación con el desistimiento, el apartado 1 del artículo 94 de la Ley 39/2015 señala que todo interesado podrá desistir de su solicitud y el apartado 4 establece que la Administración aceptará de plano el desistimiento y declarará concluso el procedimiento.

2.4. El artículo 4 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica establece la obligación de disponer de los permisos de acceso y conexión como condición previa a la conexión de las instalaciones a las redes de transporte y distribución eléctrica.

2.5. El artículo 53.10 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico indica que el incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del interesado, y así se contempla en el apartado 4.7. de la Resolución de fecha 26/08/2021 que dispone que «la Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto esta autorización en el momento en que se compruebe el incumplimiento de las condiciones impuestas o la declaración inexacta de los datos comunicados que dan lugar a esta Resolución».

2.6. El artículo 28.2 del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía, establece que «con carácter excepcional, los titulares de permisos de acceso y conexión de instalaciones de generación que hubieran obtenido permisos de acceso y conexión con posterioridad al 31 de diciembre de 2017 y con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto-ley, una vez que dispongan de la pertinente autorización administrativa de construcción, podrán solicitar la extensión del plazo para cumplir con el hito recogido en el artículo 1.1.b) 5.º del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, de obtención de la autorización de explotación definitiva, sin que en ningún caso el plazo total para disponer de la autorización administrativa de explotación supere los 8 años.»

3. *Resolución*

Este Servicio Territorial, de acuerdo con los artículos 3 y 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y conforme con los artículos 2, 11 y 16 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, y el artículo 28 del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía, teniendo en cuenta el desistimiento del solicitante y la cancelación de los permisos de acceso y conexión.

RESUELVE:

3.1. Aceptar de plano el desistimiento presentado por Inver Generación 14, S.L. de obtención de la autorización administrativa de explotación de la instalación de producción de energía eléctrica, por tecnología fotovoltaica denominada «FV Los Hornillos 2», ubicada en los términos municipales del Renedo de Esgueva y Valladolid (Valladolid) y acordar la terminación y archivo del expediente.

3.2. Revocar la Resolución, de 26/08/2021, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid de Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de construcción y Evaluación de Impacto Ambiental de una instalación

de producción de energía eléctrica, por tecnología fotovoltaica denominada «FV Los Hornillos 2», en el término municipal de Renedo de Esgueva (Valladolid), a favor de Inver Generación 14, S.L.

3.3. Revocar la Resolución, de 26/05/2022, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid de Reconocimiento de Utilidad Pública, en concreto, de una instalación de producción de energía eléctrica, por tecnología fotovoltaica denominada «FV Los Hornillos 2», y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Valladolid y Renedo de Esgueva (Valladolid), a favor de Inver Generación 14, S.L.

3.4. Revocar la Resolución, de 20/09/2022, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, por la que se autoriza la prórroga para la autorización administrativa de construcción de las instalaciones de producción de energía eléctrica, denominadas «FV Los Hornillos 2», en el término municipal de Renedo de Esgueva (Valladolid), a favor de Inver Generación 14, S.L.

3.5. Revocar la Resolución, de fecha 9/01/2024, por la que se autoriza la segunda prórroga para la autorización administrativa de construcción de las instalaciones de producción de energía eléctrica, denominadas «FV Los Hornillos 2», en el término municipal de Renedo de Esgueva (Valladolid), a favor de Inver Generación 14, S.L.

3.6. Revocar la Resolución, de 12/09/2024, por la que se otorga extensión del plazo para obtener la autorización administrativa de explotación definitiva de la instalación de producción «FV Los Hornillos 2», en los términos municipales de Renedo de Esgueva y Valladolid (Valladolid), promovida por Inver Generación 14, S.L.

4. *Recursos*

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada ante el Director General de Energía y Minas, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación.

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Valladolid, 4 de noviembre de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial,
(P.D. Resolución 9/03/2023
B.O.C. y L. de 17/03/2023)
Fdo.: Marceliano Herrero Sinovas

CV: BOCYL-D-13112026-220-22